

Договор о привлечении и сопровождении клиентов

г. _____

"__" _____ 20__ г.

ООО "Светон", далее "Заказчик", в лице генерального директора Локтионова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____, далее "Исполнитель", с другой стороны, совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать Заказчику услуги по привлечению и сопровождению клиентов в целях заключения Заказчиком договоров на поставку оборудования, выполнение работ и (или) оказание услуг, связанных с системами электроснабжения, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и выплачивать вознаграждение на условиях настоящего Договора.

1.2. Исполнитель вправе:

- искать потенциальных клиентов;
- организовывать первичный контакт с клиентом;
- содействовать коммуникации между клиентом и Заказчиком;
- при участии по типу Б самостоятельно проводить технический осмотр объекта и передавать Заказчику отчет по результатам такого осмотра;
- участвовать в коммуникации между клиентом и Заказчиком в пределах, согласованных Сторонами, без согласования условий от имени Заказчика.

1.3. Исполнитель не является представителем Заказчика и не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика:

- действовать от имени Заказчика;
- подписывать документы за Заказчика;
- согласовывать от имени Заказчика коммерческие, технические, финансовые или иные обязательные условия;
- делать заявления, обязательные для Заказчика.

1.4. Настоящий Договор не является агентским договором, договором комиссии, договором поручения, договором коммерческого представительства, трудовым договором или договором о совместной деятельности.

2. Фиксация клиента и участия Исполнителя

2.1. Для целей настоящего Договора используются следующие обозначения:

- "Привлеченный клиент" - клиент, информация о котором впервые зафиксирована Заказчиком за Исполнителем в CRM Заказчика;
- "Тип А" - Исполнитель привлек клиента и передал его Заказчику без расширенного участия в дальнейшей проработке сделки;
- "Тип Б" - Исполнитель привлек клиента и дополнительно провел технический осмотр объекта по заявке Заказчика с передачей Заказчику отчета по результатам осмотра.

2.2. Клиент, сделка и тип участия Исполнителя считаются зафиксированными за Исполнителем только после присвоения Заказчиком номера заказа и внесения такого номера заказа в реестр Исполнителя либо направления номера заказа Исполнителю по одному из согласованных каналов связи.

2.3. До присвоения и передачи Исполнителю номера заказа клиент и сделка не считаются закрепленными за Исполнителем, а право Исполнителя на вознаграждение не возникает.

2.4. Указание Исполнителя в переписке, заявках, карточках сделок, актах или иных документах без присвоенного номера заказа не является основанием для начисления вознаграждения.

2.5. Клиент, сделка или заказ не считаются привлеченными Исполнителем, если на дату передачи Заказчику соответствующей потребности клиента:

- такая потребность, объект или заказ уже были внесены в CRM или иную базу Заказчика;
- по такой потребности, объекту или заказу уже велись переговоры со стороны Заказчика;
- по такой потребности, объекту или заказу клиент уже получил коммерческое предложение от Заказчика;
- такая потребность, объект или заказ уже были закреплены за другим исполнителем или сотрудником Заказчика.

Наличие клиента в CRM Заказчика само по себе не исключает возможность фиксации за Исполнителем новой сделки, если такая сделка связана с новой потребностью, новым объектом или новым заказом клиента и ранее не находилась в работе у Заказчика.

2.6. Исключение из пункта 2.5 допускается только при наличии предварительного письменного согласования Заказчика.

2.7. Один клиент и одна сделка могут быть закреплены только за одним Исполнителем. Двойное начисление вознаграждения по одной сделке не допускается.

2.8. При участии Исполнителя по типу Б технический осмотр объекта проводится по заявке Заказчика и в соответствии с Регламентом проведения технического осмотра объекта, являющимся приложением к настоящему Договору.

2.9. Вознаграждение за технический осмотр в составе участия по типу Б выплачивается только при условии предоставления Исполнителем отчета по результатам осмотра и принятия результата осмотра Заказчиком.

3. Вознаграждение и порядок расчетов

3.1. Вознаграждение Исполнителя является платой за услуги по привлечению и сопровождению клиентов и не является агентским вознаграждением.

3.2. Базой для расчета вознаграждения за привлечение клиента является исключительно номинальная мощность инвертора, установленного по соответствующей сделке клиента, выраженная в киловаттах.

3.3. При расчете вознаграждения за привлечение клиента учитывается фактическая номинальная мощность инвертора, включая дробные значения киловатта. Если номинальная мощность инвертора выражена дробным числом, вознаграждение рассчитывается пропорционально такой мощности без округления, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме.

3.4. При расчете вознаграждения не учитываются:

- емкость, мощность или иные параметры аккумуляторных батарей;
- стоимость оборудования, работ, услуг, доставки и иных элементов проекта;
- суммы оплат клиента как самостоятельная база расчета.

3.5. Размер вознаграждения устанавливается в следующем размере:

- за привлечение клиента - _____ руб. за 1 кВт номинальной мощности инвертора;
- за технический осмотр объекта и отчет по результатам осмотра - _____ руб. за один технический осмотр объекта.

3.6. Размер вознаграждения за технический осмотр объекта, указанный в пункте 3.5 настоящего Договора, является базовым и может быть изменен Заказчиком по конкретной сделке с учетом сложности и удаленности объекта, полноты и качества отчета по результатам осмотра, а также соблюдения Исполнителем заявки, Регламента проведения технического осмотра объекта и письменных инструкций Заказчика. Заказчик уведомляет Исполнителя об итоговом размере вознаграждения через согласованные каналы связи.

3.7. По сделкам типа А Исполнитель получает вознаграждение только за привлечение клиента. По сделкам типа Б Исполнитель получает вознаграждение за привлечение клиента, а при принятии Заказчиком отчета по результатам технического осмотра также дополнительное вознаграждение за технический осмотр объекта и отчет по результатам осмотра.

3.8. Если Исполнитель привлек клиента, но отчет по результатам технического осмотра объекта не предоставлен Исполнителем или не принят Заказчиком, Исполнитель вправе получить только вознаграждение за привлечение клиента при выполнении иных условий настоящего Договора.

3.9. Вне зависимости от рассчитанной по пункту 3.5 суммы, минимальный размер вознаграждения Исполнителя за привлечение клиента по одной сделке составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

3.10. Право Исполнителя на получение вознаграждения за привлечение клиента возникает только при одновременном выполнении следующих условий:

- Заказчик присвоил сделке номер заказа и внес такой номер заказа в реестр Исполнителя либо направил номер заказа Исполнителю по одному из согласованных каналов связи;
- Заказчик заключил с клиентом договор по соответствующей сделке;
- Заказчик получил от клиента полную оплату по соответствующей сделке;

- оборудование введено в эксплуатацию, что подтверждено подписанным актом ввода в эксплуатацию, актом выполненных работ, актом пуска наладки либо иным документом Заказчика, подтверждающим ввод системы в эксплуатацию.

3.11. Право Исполнителя на получение дополнительного вознаграждения за технический осмотр объекта возникает только при условии, что Заказчик принял отчет Исполнителя по результатам технического осмотра объекта, а также выполнены условия, указанные в пункте 3.10 настоящего Договора.

3.12. Если одно из условий, указанных в пунктах 3.10 и 3.11 настоящего Договора для соответствующей части вознаграждения, не выполнено, обязанность Заказчика по выплате соответствующей части вознаграждения не возникает.

3.13. По окончании каждого календарного месяца Заказчик формирует реестр сделок, по которым в отчетном месяце возникло право Исполнителя на вознаграждение. Реестр должен содержать:

- данные клиента;
- номер заказа;
- номер и дату договора с клиентом;
- тип участия Исполнителя;
- номинальную мощность инвертора в кВт;
- ставку вознаграждения за 1 кВт за привлечение клиента;
- сумму вознаграждения за привлечение клиента;
- сумму вознаграждения за технический осмотр объекта и отчет по результатам осмотра, если такая часть вознаграждения подлежит начислению;
- сумму вознаграждения по каждой сделке;
- общую сумму вознаграждения за отчетный месяц.

3.14. Реестр формируется и подтверждается Заказчиком на основании данных CRM и документов по сделке. Реестр Заказчика является основанием для расчета вознаграждения Исполнителя за соответствующий отчетный месяц.

3.15. На основании реестра Заказчика Стороны подписывают акт оказанных услуг за соответствующий отчетный месяц.

3.16. Оплата вознаграждения производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг, если иной срок не согласован Сторонами.

3.17. Каждая Сторона самостоятельно несет свои налоговые обязательства, связанные с исполнением настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

- передавать Заказчику достоверную информацию о клиенте;
- не вводить клиента в заблуждение относительно полномочий Исполнителя;
- не обещать от имени Заказчика цену, срок, скидку, комплектацию, гарантию или иные условия без письменного согласования с Заказчиком;
- при проведении технического осмотра соблюдать заявку Заказчика, Регламент проведения технического осмотра объекта и письменные инструкции Заказчика;
- сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика.

4.2. Заказчик обязуется:

- рассматривать переданных Исполнителем клиентов;
- фиксировать статус клиента и тип участия Исполнителя в CRM;
- формировать и направлять Исполнителю реестр и расчет вознаграждения;
- выплачивать вознаграждение при наличии оснований, предусмотренных настоящим Договором.

4.3. Заказчик самостоятельно принимает решения по условиям сделок с клиентами, выбору оборудования, цене, срокам, составу работ и заключению либо незаключению договоров с клиентами.

5. Конфиденциальность и защита клиентской базы

5.1. Информация о клиентах, сделках, проектах, ценах, коммерческих предложениях, конфигурациях оборудования и условиях работы Заказчика является конфиденциальной.

5.2. Исполнитель обязуется не использовать полученную от Заказчика информацию в интересах третьих лиц и не содействовать заключению сделок клиента в обход Заказчика.

5.3. В случае нарушения пункта 5.2 Заказчик вправе требовать возмещения убытков и выплаты штрафа в размере _____ руб. за каждый подтвержденный случай нарушения.

6. Срок действия и расторжение

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 1 (одного) года. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, Договор автоматически продлевается на каждый следующий год.

6.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней.

6.3. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по конфиденциальности, расчетам по уже согласованным сделкам и ответственности за допущенные нарушения.

7. Порядок разрешения споров и обмен документами

7.1. Стороны стремятся урегулировать все споры путем переговоров и обмена письменными претензиями.

7.2. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

7.3. При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

7.4. Стороны вправе обмениваться документами и уведомлениями по электронной почте. Документы, направленные по согласованным адресам электронной почты, признаются имеющими юридическую силу, за исключением подписания настоящего Договора, дополнительных соглашений и акта оказанных услуг, если Стороны отдельно не согласовали использование ЭДО.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

ООО "Светон"

ОГРН: 1095047008275

Юр. адрес: 141402, Московская обл, Химки г, Ленинградская ул, дом № 29, офис 928/2

Факт. адрес: 141402, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, 6

ИНН/КПП: 5047107750 / 504701001

р/с: 40702810040000063677

Банк: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

e-mail: krasnodar@220-on.ru

Исполнитель

Адрес: _____

ИНН / ОГРНИП / паспортные данные: _____

р/с: _____

Банк: _____

БИК: _____

к/с: _____

Подписи:

_____/ Заказчик /

_____/ Исполнитель /